**REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES COMPRA ÁGIL**

**"SOLICITUD DE COTIZACIÓN ID 1057804-44-COT26 - COT26 ADQUISICIÓN DE GABINETE ARMADO PARA EL SERVICIO DE SALUD BIOBÍO".**

## 1. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se requiere la adquisición de 2 muebles para sala de máquinas de ejercicio del Servicio de Salud Biobío, solicitado por el Comité MEL, según Solicitud de adquisición N° 56, Folio BDSS242594, emitida desde el Departamento Salud y Seguridad en el Trabajo del Servicio de Salud Biobío. Según el siguiente detalle:

| ITEM | DETALLE | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1 | ➢ **GABINETE ARMADO.**<br>CARACTERISTICAS:<br>▪ PROFUNDIDAD DE 50 CM.<br>▪ ANCHO DE 150 CM.<br>▪ ALTO DE 90 CM.<br>▪ MELAMINA DE 18 MM DE ESPESOR.<br>▪ TAPACANDO DE PVC.<br>▪ TRASERA EN DUROLAC DE 3.5 MM.<br>▪ 3 PUERTAS ABATIBLES CON MANILLS METALICAS.<br>▪ BISAGRAS CIERRE SUAVE.<br>▪ PATINES REGULABLES.<br>▪ CERRADURA FRONTAL.<br>▪ COLOR CEREZO O SIMILAR<br>▪ GARANTÍA 12 MESE MIN.<br>▪ ARMADO.<br><br>IMAGEN REFERENCIAL<br>  | **2** |

**Nota:** Deben adjuntar ficha técnica del producto y/o imagen, que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

## 2. PRESUPUESTO

Para la presente adquisición cuenta con un presupuesto disponible de $380.000 impuesto incluido, según Solicitud de adquisición N°56, Folio BDSS242594.

## 3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo de entrega será el ofertado por el proveedor seleccionado, el cual no podrá superar los **10 días hábiles** (excepto sábados, domingos y festivos).

**"Los productos deberán ser descargados y posicionados en la Bodega".**

Dicho plazo comenzará a regir una vez aceptada la orden de compra por el proveedor adjudicado en portal mercado público o después de las 24 horas de enviada la orden de compra respectiva al proveedor a través del portal, lo que ocurra primero.

❖ **LUGAR DE ENTREGA:** Avenida Las Industrias N° 10445, Modulo A9 - A10, Bodecenter, Los Ángeles.

❖ **HORARIO DE ENTREGA:** de lunes a jueves de 08:30 a 16:30 hrs. y viernes de 08:30 a 15:30hrs.

Para todo efecto, se considerará entregado el producto, una vez rececpionados en la dirección establecida en el punto anterior.

❖ **CONDICIONES DE ENTREGA:**

- Sin costo para el Servicio de Salud Biobío.
- El envío de los productos debe ser con su respectiva guía de despacho.
- Si existen diferencias, productos dañados o sin su respectiva guía de despacho, se dejará la constancia y la entrega será rechazada, por lo que, el proveedor deberá reprogramar la entrega.
- **Descargado y posicionado en Bodega.**

**Nota:** Se rechazarán las entregas cuando se cumpla alguna de estas condiciones.

## 4. DEL CONTRATO, FACTURACIÓN Y PAGO

La adquisición se formalizará a través de la orden de compra emitida por el Servicio de Salud Biobío y aceptada por el proveedor adjudicado en portal mercado público o después de las 24 horas de enviada la orden de compra respectiva al proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl, plazo que tiene éste para su aceptación o rechazo. Si no se realiza ninguna acción sobre dicha orden en el plazo señalado, se entenderá la aceptación tácita de la orden de compra por parte del proveedor, dando inicio al cómputo de los plazos ofertados.

El proveedor adjudicado deberá emitir su factura, posterior a la recepción conforme de los servicios ejecutados.

En cuanto al pago se realizará por el servicio efectivamente ejecutado y recepcionados conforme, de acuerdo con lo solicitado en los presentes requerimientos contractuales. En el caso de diferir lo requerido con lo recepcionado se aplicarán las sanciones de incumplimientos descritas en el punto N° 6 del presente documento.

El pago se efectuará, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura en el sistema ACEPTA, por parte del Departamento de Gestión de recursos financieros del Servicio de Salud Biobío, sin perjuicio de lo anterior, en el evento que existiera retraso en la distribución de recursos por parte del Fondo Nacional de Salud, este plazo podrá extenderse hasta los 60 días corridos. Esta modalidad podrá ser modificada, además, en virtud de las instrucciones emitidas por el nivel central.

## 5. INADMISIBILIDAD:

Se considerarán inadmisible las ofertas que:

- No incluyan todas las especificaciones técnicas definidos en la cláusula N° 1,
- No adjunten una ficha técnica y/o imagen del producto ofertado,
- Superen el presupuesto disponible,
- Superen o no indiquen el plazo máximo de entrega definido en la cláusula N° 3,
- Incluyan un costo para la entrega.
- No indiquen tiempo de entrega dentro de su oferta.
- Se realicen ofertas por $1.
- Garantía del producto inferior a 12 meses.

## 6. EFECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Ante el incumplimiento del proveedor, el Servicio de Salud Biobío podrá aplicar las siguientes sanciones según corresponda y al procedimiento señalado.

Asimismo, corresponde al Administrador del contrato dar aviso y/o alerta de aplicación de sanción de amonestación, multa y/o termino anticipado del contrato, según corresponda, al profesional encargado del proceso de sanciones de la Unidad de Abastecimiento del Servicio de Salud Biobío.

**6.1. AMONESTACIÓN**

Los proveedores adjudicados serán sancionados con la aplicación de amonestaciones en los siguientes casos:

**a)** Cuando el incumplimiento no se encuentre definido dentro de las causales definidas en el punto 6.2 y 6.3.
**b)** Cuando proveedor rechace la orden de compra dentro de las 24 hrs., desde enviada a través del portal mercado público.

**6.2. CAUSALES DE MULTAS**

**Multas por atraso en la entrega:** Si el proveedor no cumple con el plazo de entrega o ejecución definido en los requerimientos contractuales, se le obligará a pagar una multa por incumplimiento correspondiente a los días hábiles de atraso en la prestación o entrega del servicio (excepto sábados, domingos y festivos). Esta multa corresponderá a un 2% del valor neto de los servicios entregados con atraso, con un máximo de 30% del valor neto de la orden de compra.

**Multas por atraso en la Re-ejecución o corrección:** Si el proveedor entregase u ofreciera un producto diferente al ofertado o al solicitado en las especificaciones técnicas, se le obligará a pagar una multa por incumplimiento correspondiente a los días hábiles de atraso en la corrección o Re-ejecución de este (excepto sábados, domingos y festivos). Estos días se contabilizarán desde vencido el plazo de entrega original establecido en los presentes requerimientos contractuales hasta la presentación de las correcciones del servicio, sumado a los días hábiles de atraso calculados desde la notificación vía correo electrónico del incumplimiento técnico hasta la recepción conforme y definitiva del servicio requerido.

Dicha sanción será correspondiente a un 2% del valor neto de los bienes con atraso, con un máximo de 20% del valor neto de la Orden de compra

El Servicio se reserva el derecho de cancelar la Orden de compra y disponer el término anticipado del contrato: cuando el proveedor no cumpla con el plazo de entrega ofertado y/o supere el tope establecido.

**Cobro de multa: La multa producirá sus efectos, una vez resuelto los recursos pertinentes, o cuando haya vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentado. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera**.

**El monto de la multa deberá ser pagada de forma directa a la cuenta corriente del Banco Estado N° 55109079463, a nombre del Servicio de Salud Biobío, Rut: 61.607.300-1 y enviar copia del depósito a los siguientes correos electrónicos: sanciones.compras@ssbiobio.cl y teresa.espinoza@ssbiobio.cl. Dicho pago deberá efectuarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento.**

El no pago de la multa dentro de los plazos establecidos, faculta al Servicio de Salud Biobío, para rebajar el monto de la Multa de la factura siguiente que emita el proveedor. Asimismo, la sanción de multa y/o el no pago de ésta se tomarán como antecedente que traducirá en una mala evaluación para futuras adquisiciones.

La Unidad de Abastecimiento solo generará la cobranza administrativa respecto al pago de la multa, por lo que, si el proveedor no paga la multa dentro del plazo definido para ello, se entregarán todos los antecedentes a la Unidad de Contabilidad para que realice el cobro financieramente.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

### 6.3. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo previsto en el artículo N° 130 del reglamento de la Ley Nº 19.886, el contrato podrá ser modificado o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

**1.** Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

**2**. Resciliación o mutuo acuerdo

**3.** Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de salud, que hagan imperiosa su inmediata terminación.

**4.** Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

**5.** Si el Proveedor o alguno de los socios del Proveedor fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva, tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de sus directores o gerente.

**6.** Cuando se haya consumido la totalidad del presupuesto del presente convenio o bien cuando el saldo disponible no alcanza a cubrir la adquisición.

**7.** En el caso de que proveedor adjudicado no rechace orden de compra en portal mercado público dentro de las 24 horas desde enviada y no entregue total o parcialmente los productos o la reposición de estos, dentro del plazo considerado en la cláusula N° 3 del presente documento, su retraso supere el tope de 20% neto de la adquisición y/o supere el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde el cumplimiento del plazo ofertado.

**En el caso señalado en el numeral 7), una vez determinada la sanción se solicitará a la Dirección de compras públicas, el bloqueo temporal de este, en el registro de proveedores, en conformidad de lo establecido en el Articulo N° 160 del Reglamento de compras públicas.**

En todos los casos señalados, excepto los numerales 2) y 6), además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del respectivo contrato, si lo hubiera. Dichos numerales no se considerarán como incumplimientos del proveedor y se formalizarán sólo a través Resolución Exenta respectiva

El término anticipado por incumplimientos se aplicará siguiendo el procedimiento establecido en la cláusula N° 5.5.

Resuelto el término anticipado, en virtud de las causales anteriormente señaladas, no operará indemnización alguna para el proveedor adjudicado.

"El Servicio de Salud Biobío se reserva el derecho de aplicar lo dispuesto en el artículo 8 quáter, punto 1 de la Ley N°19886, en concordancia con el art. 100 del Reglamento de la citada ley".

## 7. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

### 7.1 PROCEDIMIENTO GENERAL

Detectada una situación de incumplimiento que amerite la aplicación de una de las sanciones descritas anteriormente, el establecimiento afectado por el incumplimiento del proveedor procederá a notificarlo mediante el envió de un ordinario a la casilla de correo electrónico del proveedor definida en la ficha de chile proveedores ("*será responsabilidad del proveedor mantener dichas direcciones de correo electrónico actualizada…*", art. 140 Decreto 661 2024), y a su vez la publicación del Ordinario en el Portal Mercado Público, en la id respectiva.

El proveedor adjudicado tendrá un plazo de 5 (cinco días hábiles, excepto sábados, domingos y festivos), para efectuar sus descargos por escrito acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Los descargos deben ser ingresados a Oficina de Partes del Servicio de Salud Biobío, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 13:00hrs y se encuentra ubicado en Avenida Ricardo Vicuña 147 Interior, Torres Estacionamiento, cuarto piso, Los Ángeles.

Vencido el plazo sin que se presenten descargos, o si éstos se presentaron fuera de plazo, el Servicio de Salud Biobío dictará la Resolución Exenta aplicando la multa respectiva. Si el proveedor adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el tendrá un plazo de quince (15) días hábiles a contar de la recepción de estos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante la resolución exenta, comunicándose al proveedor a través del portal mercado público en la id respectiva. La Resolución que aplica la sanción al proveedor, será informada, además en la ficha de comportamiento contractual del proveedor que se encuentra en el registro de Chile proveedores.

Quedará ejecutoriada la multa o la absolución de ella, con la notificación de dicha resolución (enviada al correo electrónico del proveedor, informado en la ficha de chileproveedores).

Desde ese momento el proveedor adjudicado se encontrará obligado a cumplir con lo establecido en el acto administrativo correspondiente. En el caso de cursarse una multa, el pago deberá realizarse de forma directa a la cuenta corriente del Banco estado N° 55109079463, a nombre del Servicio de Salud Biobío, Rut: 61.607.300-1 y enviando copia del depósito a los siguientes correos electrónicos: sanciones.compras@ssbiobio.cl y teresa.espinoza@ssbiobio.cl, debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento.

El no pago de la multa dentro de los plazos establecidos, faculta al Servicio de Salud Biobío, para hacer efectivo el cobro de la garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento, cuyo monto correspondiente al valor de la multa será ingresado al presupuesto de la Institución, siendo devuelto al proveedor el saldo restante si es que lo hubiera. En caso de no existir dicha garantía o de no ser suficiente se procederá a subir a la ficha del proveedor un reclamo que acredite dicha deuda.

La Unidad de Abastecimiento solo genera la cobranza administrativa respecto al pago de la multa, por lo que, si el proveedor no paga la multa dentro del plazo definido para ello, junto con generar un reclamo en la ficha del proveedor en el portal Chile proveedores, se entregara todos los antecedentes a la Unidad de Contabilidad para que realice el cobro financieramente.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

**Recursos:** En contra de la resolución exenta que se pronuncia sobre el o los Incumplimientos, la aplicación de multas, cobro de la garantía de fiel cumplimiento, término anticipado del contrato o la adopción de otras medidas procederá el Recurso de Reposición.

**Procedimiento de Reposición:** El adjudicatario dispondrá del plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de notificada la resolución que le impone la multa o sanción, para reponer fundadamente acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición deben ser ingresados a Oficina de Partes del Servicio de Salud Biobío, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 13:00hrs y se encuentra ubicado en Avenida Ricardo Vicuña 147 Interior, Torres Estacionamiento, cuarto piso, Los Ángeles.

El jefe superior del SS.BB. o quien lo subrogue resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes acogiendo o rechazando total o parcialmente la reposición y será notificado al proveedor a través de Mercado Público.

## 7.2 PROCEDIMIENTO RESCILIACIÓN O TÉRMINO DE MUTUO ACUERDO

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio de Salud Biobío y el respectivo proveedor adjudicado podrán poner término al contrato en cualquier momento, de común acuerdo, sin constituir una medida de incumplimiento.

Lo anterior, se respaldará con un documento firmado por ambas partes, en la cual quede respaldo de que ambos se encuentran de acuerdo con el termino anticipado por esta causa.

Esta condición será formalizada mediante la emisión de Acto administrativo correspondiente.

Dicha causal no será considerada como incumplimiento del proveedor.

Servicio Salud Bio Bio

Ministerio de Salud

**7.3 PROCEDIMIENTO CONSUMO PRESUPUESTO**

El Servicio de Salud Biobío podrá poner término al convenio, cuando se haya consumido la totalidad del presupuesto del presente contrato o bien cuando el saldo disponible no alcanza a cubrir la prestación de servicios, sin constituir una medida de incumplimiento.

Lo anterior se formalizará mediante una Resolución exenta que formalice el término anticipado, el cual indicará el monto consumido del convenio.

| | |
|---|---|
| Isabel Bastidas Aguilera<br>Firmado digitalmente por Isabel Bastidas Aguilera<br>Fecha: 2026.10.27 15:58:25 -03'00' | Rodrigo Alejandro Bello Albarran<br>Firmado digitalmente por Rodrigo Alejandro Bello Albarran<br>Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Biobio, l=Los Angeles, cn=Rodrigo Alejandro Bello Albarran, email=rodrigo.bello@ssbiobio.cl<br>Fecha: 2026.10.27 12:53:02 -03'00' |
| Preparó<br>**Isabel Bastidas Aguilera**<br>Profesional Ejecutiva de Compras Unidad de Abastecimiento<br>Servicio de Salud Biobío | Aprobó<br>**Rodrigo Bello Albarrán**<br>Encargado de Unidad de Abastecimiento<br>Servicio de Salud Biobío |